

1500281-87.2021.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... não indica destinação outra senão o tráfico.

Repete-se, a quantidade de drogas, forma de embalagem, acompanhada de numerário (com o réu), são também elementos indicativos de tráfico, o que foi confessado pelo réu e reafirmado pela prova testemunhal. Idem para o numerário, sem procedência lícita provada, em ponto de tráfico.

Em suma, a prova não autoriza qualquer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500281-87.2021.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500281-87.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2030585/2021 - 01º D.P. AMERICANA, 16011143 - 01º D.P. AMERICANA, 244/21/344 - 01º D.P. AMERICANA, 2030585/2021 -

DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAYSON AMILTON MOREIRA MARQUES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

JAYSON AMILTON MOREIRA MARQUES está sendo processado como incurso nas sanções dos artigos 33, 'caput' da Lei 11.343/06, acusado de no dia 02 de fevereiro de 2021, às 15h52, na Rua Gavião, 262, Bairro Jardim dos Lírios, nesta cidade, trazer com ele, para fins de tráfico, 13 porções de maconha, com peso de 32,35 gramas, embaladas separadamente, tudo pronto para a venda e entrega ao consumo de terceiros, além do valor de R\$ 105,00, drogas que provocam dependência física e psíquica, assim o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Recebida a denúncia em 14 de junho de 2022, fls. 164/165, o réu foi citado (fls. 182).

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se defesa (fls. 146/148) e a acusação (fls. 156).

Na instrução foram inquiridas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado. Sem mais requerimentos, nos debates, a acusação pugnou pela procedência da denúncia, provados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime.

A Defesa arguiu em preliminar a não proposta de acordo de não persecução penal. No mérito, pugnou pela absolvição, alegando atipicidade da conduta. A quantidade de drogas era inexpressiva. Para o caso de condenação, pretende redução da pena porque primário (artigo 33, par. 4º), alertando a menoridade relativa e a confissão, atenuantes. Jayson tinha bons antecedentes, exercia atividades lícitas e não integrava organização criminosa. Pena mínima, regime brando e recurso em liberdade. É o relatório.

DECIDO.

Não prospera o reclamo para apresentação de proposta de não persecução penal.

A acusação não apresentou a proposta, fundamentadamente (fls. 116), não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir em livre atribuição do Ministério Público do Estado de São Paulo.

Houve oportunidade de proposição, não se confundindo a não apresentação, fundamentada, com a ausência de oportunidade processual para esse fim.

Neste sentido

HABEAS CORPUS Tráfico de Drogas - Defesa pretende Acordo de Não Persecução Penal ANPP (art. 28-A do CPP) - Inadmissibilidade - Prerrogativa do Ministério Público - Negativa do acordo não requerida ao Procurador Geral de Justiça (art. 28-A, § 14, do CPP) - Impossibilidade legal de interferência do Poder Judiciário na questão - Ordem denegada. Habeas Corpus Criminal nº 2237674-62.2021.8.26.0000, da Comarca de Lorena, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 29 de novembro de 2021. FÁTIMA GOMES Relator(a)

Vale dizer, cabe ao Ministério Público do Estado de São Paulo o juízo de conveniência a respeito da necessidade e suficiência do acordo para prevenção e reprovação do crime.

No mérito, é caso de condenação.

Perante a autoridade policial, admitiu que comercializava maconha pelo local dos fatos. Vendia cada unidade pelo valor de R\$ 10,00 e ganharia R\$ 35,00, por cada kit vendido, com 28 unidades, cada. No momento em que comercializava as drogas, foi abordado pelos policiais militares, que localizaram os entorpecentes e o dinheiro, fruto do tráfico de drogas (fls. 04).

Em juízo, confirmou que era verdade o que os policiais relataram. Quando foi abordado, confessou o crime, que praticou pela primeira vez. Não integrava nenhuma organização criminosa. Nunca foi processado anteriormente. Trabalhava na lava-jato 'Fontanin', no bairro Jardim Europa. Possuía dezenove anos de idade. Portava 13 (treze) buchas de entorpecentes. Passava por necessidades. Estava arrependido.

A par da confissão, a prova oral antecedente também o incriminou.

O Policial Militar Natanael Polo Cardoso lembrou-se de que patrulhavam pelo bairro Jardim dos Lírios, local já conhecido pelo comércio de drogas, quando viram o réu na Rua Gavião. Ao perceber a viatura, o suspeito correu, postura típica de quem comercializava drogas naquela região. Na perseguição, observaram quando o réu jogou um saco plástico na calçada. Prosseguiram no acompanhamento e lograram em o abordar cem metros adiante. Questionado, o réu prontamente confessou que traficava no local, inclusive mencionou que 'tinha perdido'. Retornaram até o local em que o saquinho transparente havia sido dispensado, localizando 13 (treze) papелotes de maconha. A quantidade encontrada era equivalente a um kit, que estava embalado, já pronto para a venda. Tinha visto o acusado em outras oportunidades pelo bairro, porém, nunca o prendeu anteriormente.

Guilherme Silva Alves, outro policial, ratificou a versão do colega de farda, em uníssono, harmônica e coerentemente. Destacou que a equipe estava em patrulhamento, momento em que acessaram a Rua Gavião, local já conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico de drogas. Avistaram um rapaz, que demonstrou atitude suspeita ao correr da viatura. Na perseguição, perceberam quando o suspeito jogou um saco plástico na calçada, arremessando-o na frente de uma residência. Conseguiram deter

o acusado cem metros adiante, ele portava a quantia de R\$ 105,00, em espécie. Em seguida, retornaram até o local em que o réu dispensou o objeto. Durante as buscas realizadas, localizaram um saco plástico, com 13 (treze) porções de maconha. Prontamente, o Jayson confessou a prática do tráfico de drogas. O acusado já era conhecido nos meios policiais, mas foi a primeira vez que o prendeu. A prova, pois, é segura e convincente quanto a responsabilidade criminal do acusado.

Indisputável a responsabilidade do réu pela droga apreendida, dinheiro, assim como a destinação da droga (para o tráfico) e a origem do numerário (da traficância). Foi visto em atividade típica de tráfico, que tratou de confessar imediatamente à autoridade policial, voltando a confessar o crime em juízo, sem rebuços. A confissão foi respaldada pela prova testemunhal, consistente nos depoimentos dos policiais, uníssonos.

A quantidade de drogas e a sua disposição, também, não indica destinação outra senão o tráfico.

Repete-se, a quantidade de drogas, forma de embalagem, acompanhada de numerário (com o réu), são também elementos indicativos de tráfico, o que foi confessado pelo réu e reafirmado pela prova testemunhal. Idem para o numerário, sem procedência lícita provada, em ponto de tráfico.

Em suma, a prova não autoriza qualquer hesitação quanto ao convencimento da responsabilidade criminal do réu, para o fim de traficar.

Mesmo que não houvesse sido pilhado vendendo a droga, a denúncia é certa em o acusar de trazer com ele drogas, para tráfico.

Trata-se de crime de ação múltipla e conteúdo variado, não carecendo a prática de atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Agente que não comercializou a droga - Caracterização pela simples guarda, pois o tipo do art. 12 da Lei 6.368/76 é de conteúdo variado ou misto alternativo" (TJRS, RT 745/633).

E, por pertinente: "ENTORPECENTE - Tráfico - Caracterização - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade da prática de efetivo ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito a substância entorpecente, para finalidade de venda. Inteligência do art. 12, caput, da Lei 6.368/76" (TJSP, RT 793/576).

Quanto aos elementos de prova, ênfase para a confissão:

"A confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrim 12/112, mencionado por Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, in Da Prova no Processo Penal, 3ª ed. Saraiva, 1994, p.98). "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de Processo Penal interpretado, Júlio F. Mirabete, 7ª Ed. Atlas, SP., 2000, pág. 469).

Em igual sentido, "A confissão, máxime judicial, é prova que merece indiscutível credibilidade até porque, outrora, já foi comparada a res judicata. Estando ela abonada por outras, v.g., chamada de corréu e testemunhal, é idônea o suficiente para sustentar condenação." (Ap. 1066011/2, São Pedro, 11ª Câmara Criminal, Rel. Fernandes de Oliveira, j. em 01.12.1997, rolo 1143, flash 0362, fls.04).

Também "A confissão judicial, por seu valor absoluto - visto se presume feita espontaneamente -, basta à fundamentação do édito condenatório." (Ap. Crim. 1214039/9, TACRIM SP., rolo 1377, flash 0342, fls.08).

Lembra Guilherme de Souza Nucci que "A tendência racional e emocional do ser humano é negar qualquer fato que possa prejudicá-lo. A autodefesa é o primeiro mecanismo a

emergir em situações de confronto, constituindo, portanto, a confissão uma atitude a ser valorada com particular zelo" (Provas no processo penal, editora RT, 2009, pág. 83).

Idem para a prova testemunhal, segura e que não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

A versão de Policial Militar, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

O fato de ser usuário de drogas não afasta a traficância, quando o porte de eventual droga é absorvido pelo crime de maior severidade, no caso, o tráfico. A alegação de necessidade, em sua versão, de todo o modo não lhe dá direito ou permissão para trazer com ele drogas, para o grave crime de tráfico, mormente quando alega que tinha dívida e a mercancia seria necessária para obter dinheiro. Incabível o reconhecimento de inexigibilidade de conduta porque não comprovado que o meio escolhido era o único disponível diante da situação.

Nesse sentido:

Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Acusação pugna pelo afastamento da redutora do §4 do art. 33. Privilégio mantido, com fração reduzida. Réu primário e portador de bons antecedentes. Regime inicial alterado para o semiaberto. Grande quantidade e variedade de drogas. Tese de inexigibilidade de conduta diversa não acolhida. Não comprovação de que, de fato, o meio escolhido era o único disponível diante da situação. Confissão que já foi reconhecida, mas sem reflexo na pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não permitida. Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso defensivo não provido (TJSP; Apelação Criminal 1503966-14.2018.8.26.0050, 7ª Câmara de Direito Criminal; J. em 12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020).

A materialidade da infração, no tráfico, foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), pelo laudo de constatação (fls. 28/30), bem como pelo exame químico toxicológico (fls. 109/111).

Bem típica a conduta, pois, que merece severa punição.

Fixação das penas.

O réu é primário. Fixo a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, há a atenuante da menoridade e da confissão. Impossível redução da pena, nesta segunda fase, aquém do mínimo legal.

Mantenho inalterada a pena base.

Na terceira e última fase, sem comprovação de que se dedicasse a atividade criminosa e nem integrasse organização criminosa, reduzo a pena em metade, assim a tornando definitiva, justificando-se o percentual pela variedade da droga e as circunstâncias que nortearam a infração.

É de se impor o regime inicial aberto, pela somatória da pena, reclusiva.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o disposto no artigo 33, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal.

Depois, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento de que: "Esta Corte, na esteira do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, entende ser possível nas condenações por tráfico de drogas, em tese, a fixação de regime menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sempre tendo em conta as particularidades do caso concreto." HC nº

239.999/MS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21.08.2014.

Na mesma evolução, com a promulgação da Lei nº 13.964/2019 (popularmente conhecida como “pacote anticrime”), houve necessidade de maior reflexão pelos julgadores. Dentre as alterações previstas no regime legal, houve alteração expressa da Lei de Execuções Penais, em especial no tocante ao “tráfico privilegiado”: Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). (...) § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu para condenar a JAYSON AMILTON MOREIRA MARQUES, às penas de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão, regime inicial aberto e duzentos e cinquenta (250) dias-multa, piso mínimo da Lei de drogas, por infração ao artigo 33, 'caput' e parágrafo 4º, ambos da Lei número 11.343/2006.

Presentes os pressupostos legais, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena e mais dez (10) dias-multa, piso.

Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Isento o réu das custas, assistido por defensor nomeado e presumida a necessidade (fls. 37).

Vinculado o numerário apreendido com o crime cometido, decreto a sua perda em favor da União, bem como os objetos apreendidos, ficando autorizado, quanto a estes últimos, doação ou destruição, acaso inservíveis ou sem valor econômico, o que será certificado, se o caso.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Faculto recurso em liberdade, porque assim o réu responde agora aos atos do processo. Mantenho eventuais medidas cautelares diversas da prisão até o trânsito em julgado.

Após o trânsito, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Americana, 08 de setembro de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA  
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA